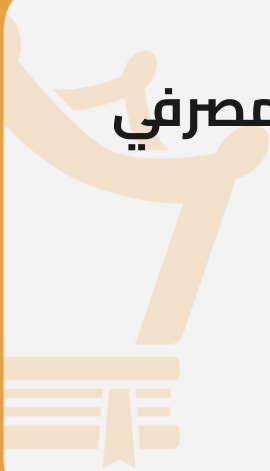




كلية الاقتصاد

تشريعات مالية ومصرفية



المحاضرة: 1. مصادر القانون المصرفي
الدكتور: مايا صفطي
السنة: الثالثة
الفصل: الثاني



المبحث الأول: مصادر القانون المصرفي

تخضع العمليات المصرفية لمجموعة من القواعد القانونية والمستمدة من التشريع ومن العادات والأعراف ومن مصادر متعددة أخرى.

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى:

المطلب الأول: قسم تشريعي وقضائي

❖ أولاً: قانون التجارة والقانون المدني السوري:

نظم المشرع السوري بعض الأعمال التجارية (المصرفية) من حيث كيفية الإثبات وتضامن المدينين وسعر الفائدة والتقدم والإفلاس.

١. من حيث كيفية الإثبات:

عدّ المشرع السوري الأعمال المصرفية من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها والتي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات. فقد نصت **المادة السادسة فقره د** من قانون التجارة على أنه تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية (أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة).

وقد نصت **المادة 54** من قانون البيّنات في فقرتها الأولى على أنه:

إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على **خمسمائة ليرة**، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراعة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على **خمسمائة ليرة**، فيجوز الإثبات بالشهادة.

كما نص قانون التجارة في **مادته 104** على أنه لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.



٢. من حيث تضامن المدينين بدين تجاري:

إذا تعدد المدينون بدين تجاري فيعدون متضامنين بهذا الدين فيما بينهم أي يستطيع الدائن، بتاريخ الاستحقاق، الرجوع على أي منهم وبكامل دينه. فقد نصت المادة من قانون التجاري السوري 110 على أنه:

👑 إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
👑 وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.



٣. من حيث سعر الفائدة:

جعل المشرع سعر الفائدة في الأمور التجارية أعلى من سعرها في الأمور المدنية، وذلك لأن تأخر المدين عن دفع ديونه يضر بمصلحة التاجر في المتاجرة بأمواله وتحقيق الربح.

فقد نصت المادة 227 من القانون المدني السوري على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها أربعة في المئة في المسائل المدنية، وخمسة في المئة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري، تاريخاً آخر لسريانها).

هذا كله ما لم ينص القانون على غيره.



٤. من حيث تقادم الدين:

إن تقادم الدين التجاري أقصر من تقادم الدين المدني.

فقد نصت الفقرة (1) من المادة 115 من قانون التجارة رقم 33 على ما يلي:

👑 في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
👑 ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.

بينما ينص (المادة 372 من القانون المدني) إن جميع الحقوق والدعاوى في الأمور المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة ما عدا الحالات التي نص فيها القانون على مدد أخرى.

أما من تلقاء ويعود سبب تبني قانون التجارة مدة أقصر للتقادم هو سرعة المعاملات التجارية وضرورة اطمئنان التاجر إلى سقوط الالتزامات التي لم يطالب بوفائها خلال المدة المحددة وبالتالي عدم إلزامه في الاحتفاظ بأدلتها أكثر من المدة المذكورة.



0. من حيث نظام الإفلاس:

أخضع المشرع التاجر في حال توقفه عن دفع ديونه إلى نظام يسمى نظام الإفلاس وبه يتم إشهار إفلاس التاجر وفقا لنصوص قانون التجارة الخاصة بالإفلاس (م المادة 443 من قانون التجارة)، بينما يخضع الشخص العادي الذي يتوقف عن دفع ديونه إلى نظام يسمى نظام الإعصار تم معالجته في القانون المدني (المادة 250 من القانون المدني السوري).

ويجب الملاحظة أنه في حال عدم وجود نص في قانون التجارة فيما يتعلق بأعمال مصرفية معينة فيطبق في هذه الحالة القانون المدني بوصفه قانونا عاما وذلك على قدر اتفاقه مع قانون التجارة والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري. فقد نصت المادة 2 من قانون التجارة على أنه:

👑 إذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.

👑 على أن تطبق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري والعرف التجاري.

❖ ثانياً: بعض القواعد القانونية الواردة في القانون الجزائري:

تطبق بعض أحكام القانون الجزائري عند ممارسة بعض الأعمال المصرفية كما هو الحال في جريمة إصدار شيك دون رصيد أو في حال التزوير أو الاحتيال.

❖ ثالثاً: القواعد القانونية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ICC:

صحيح أن قانون التجارة يطبق على الأعمال المصرفية لكن هناك أعمالاً مصرفية دولية تم تنظيمها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس وتم إصدار أصول وأعراف موحدة تطبق على هذه الأعمال

المصرفية الدولية ومنها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصرفية والاعتماد الضامن (الاحتياطي).

❖ رابعاً: الاجتهادات القضائية:

تعد الاجتهادات القضائية مصدراً من مصادر القانون المصرفي عند غياب النص التشريعي، حيث يقوم القضاء بوضع الحكم القانوني الذي نقره القواعد العامة.

المطلب الثاني: قسم العادات والأعراف

هناك فرق بين العرف والعادة:

❖ أولاً: العرف:

هو مجموعة من القواعد القانونية ((الغير)) مكتوبة التي استقر الناس على التعامل بها لمدة طويلة من الزمن هذه القواعد هي ملزمة وتستمد قوتها من شعور جمهور من الناس بإلزامتها فتكون حكمها حكم النص القانوني وتصبح واجبة التطبيق ما لم تتعارض ومع قواعد أمره.

❖ ثانياً: العادة التجارية:

فهي واقعة مادية تواتر إتباعها بانتظام دون أن يتوافر الاعتقاد في إلزامها وضرورة احترامها وإنما يستند في تطبيقها إلى اتجاه إرادة الطرفين المتعاقدين ضمناً إلى الأخذ بها ولذلك تسمى بالعادة الاتفاقية.

إذن هناك اختلاف بين العادة والعرف.

المطلب الثالث: المصادر الأخرى

❖ أولاً: قسم الأنظمة واللوائح والعقود المصرفية:

يؤخذ بالأنظمة واللوائح والعقود المصرفية كونها مصدراً من مصادر القانون المصرفي لما لها من صفة تنظيمية توضع بمعرفة المصرف المركزي (مصرف المصارف) عادةً، والتي تهدف إلى تنظيم السياسة المصرفية والنقدية في الدولة.

❖ ثانياً: مبادئ قواعد العدالة والشرعية الإسلامية:

في الدول الإسلامية والعربية حيث تطبق الشريعة الإسلامية بالنسبة للبنوك الإسلامية.

